BRIEFING DE RIESGO LEGISLATIVO Y REGULATORIO · N.° 1

La agenda minera en Chile tras la Ley de Reconstrucción

Seguimiento legislativo, apoyo político, riesgo de cambios, relaciones laborales, inversión y mercado

Lucas Bottinelli Baltra
Cientista político · Candidato a Magíster en Ciencia Política (PUC)
lucasbb1.github.io · ORCID 0009-0000-4865-7261

Información al 9 de noviembre de 2026

Análisis independiente elaborado con fuentes públicas. No constituye asesoría legal ni de inversión. Las evaluaciones de impacto, apoyo y riesgo son del autor y se fundamentan en los datos y criterios descritos en la sección de metodología.

Resumen ejecutivo

- **El cambio regulatorio de 2026 ya está en ley.** La Ley de Reconstrucción Nacional (21.850) baja el impuesto de primera categoría de 27% a 23% y ofrece invariabilidad tributaria por 10, 15 o 20 años, con estabilidad del royalty para proyectos mineros. La Ley 21.853 reemplaza la patente progresiva por una patente fija. El riesgo se traslada ahora a los reglamentos y a la implementación.
- **El frente abierto más relevante es ambiental.** La reforma al SEIA (16552-12) está en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara con indicaciones del Ejecutivo, y la reforma a la SMA (16553-12) en segundo informe en el Senado. Ambas dividen a los bloques y tienen alta probabilidad de cambios antes de su despacho.
- **Los textos cambian mucho en el Congreso.** En las leyes mineras y en las que regulan el agua, los permisos y las áreas protegidas, de 2019 a 2026, los mensajes del Ejecutivo conservaron entre 31% y 84% de su texto de ingreso, y las mociones prácticamente nada. El texto de ingreso es una mala guía del texto final.
- **Los diputados de regiones mineras se apartan de su partido en proyectos clave.** En proyectos mineros, los diputados de los siete distritos mineros votan contra su partido casi el doble de veces que el resto (6,2% frente a 3,3%), en direcciones distintas según el bloque. El efecto se concentra en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y el royalty, y no aparece en las reformas al agua, a las áreas protegidas ni a la SMA.
- **Ciclo laboral y de mercado exigente.** Tras la huelga de diez días en Centinela y el acuerdo de último minuto en Escondida, vencen los contratos de supervisores de Spence (30 de noviembre) y Lomas Bayas (20 de diciembre). Cochilco proyecta un cobre de US$ 6,18 por libra en 2026, con una producción chilena 8,4% menor que en 2025.

Seguimiento legislativo

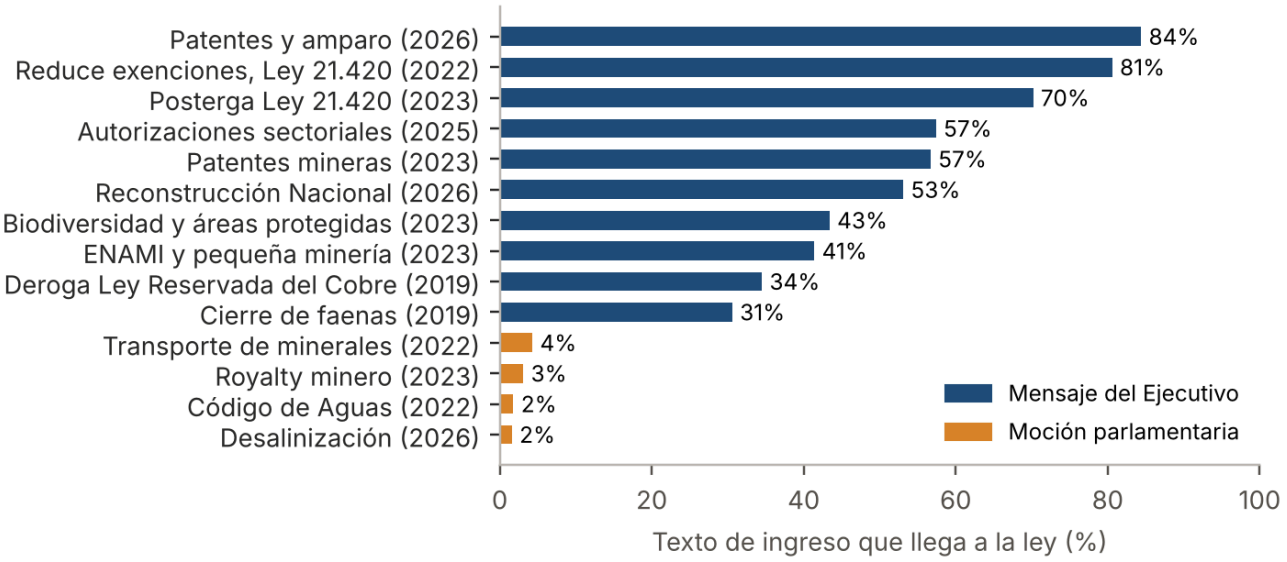
Proyecto	Estado	Urgencia	Impacto	Apoyo observado	Riesgo de cambios	Qué vigilar
Reconstrucción Nacional (Ley 21.850) 18216-05	Publicada el 17-10-2026	—	Alto	Derecha y parte del centro a favor; izquierda y centroizquierda en contra. Senado 26-23 en general	Bajo; se traslada a reglamentos	Reglamentos de invariabilidad y primeros contratos
Reforma al SEIA 16552-12	2.º trámite, Comisión de Medio Ambiente de la Cámara	Simple	Alto	Senado 22-16 en la última votación; izquierda en contra	Alto	Votación de indicaciones del Ejecutivo y posible comisión mixta
Reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente 16553-12	2.º trámite, segundo informe en el Senado	Simple	Alto	Cámara 79-60 en 2025, derecha en contra; Senado 25-6 en general	Alto	Indicaciones del nuevo gobierno sobre sanciones y programas de cumplimiento
Patentes y amparo minero (Ley 21.853) 18259-08	Publicada el 5-11-2026	—	Medio	Consenso en general (107-2); Cámara dividida en tercer trámite (89-46)	Bajo	Modificación del Reglamento del Código de Minería en seis meses
Desalinización (Ley 21.813) 11608-09	Publicada el 12-5-2026	—	Medio	Unanimidad en la Cámara; votaciones estrechas en el Senado (18-17)	Bajo	Estrategia Nacional de Desalinización y reglamento de concesiones
Reforma al mercado de capitales 18643-05	2.º trámite, primer informe en el Senado	Discusión inmediata	Medio	Cámara 100-38; izquierda en contra y centroizquierda mayoritariamente en contra	Medio	Despacho en el Senado bajo discusión inmediata
Adaptabilidad de la jornada laboral 18478-13	1.er trámite, primer informe en la Cámara	Suma	Medio	Sin votaciones de Sala	Alto	Alcance de los mecanismos de adaptabilidad y posición de los gremios
Salida de los trabajadores del directorio de Codelco 18653-08	1.er trámite, Comisión de Minería y Energía de la Cámara	Sin urgencia	Medio	Moción de diputados oficialistas; FTC en alerta nacional	Alto	Patrocinio del Ejecutivo y reacción sindical
Minerales críticos 18194-08	1.er trámite, Comisión de Minería y Energía del Senado	Sin urgencia	Medio	Moción transversal; sin votaciones	Alto	Primer informe y patrocinio del Ejecutivo
Lobby de familiares de autoridades 18749-06	1.er trámite, primer informe en el Senado	Sin urgencia	Bajo	Moción; sin votaciones	Alto	Alcance de la prohibición para gestores de intereses

Indicadores de riesgo legislativo

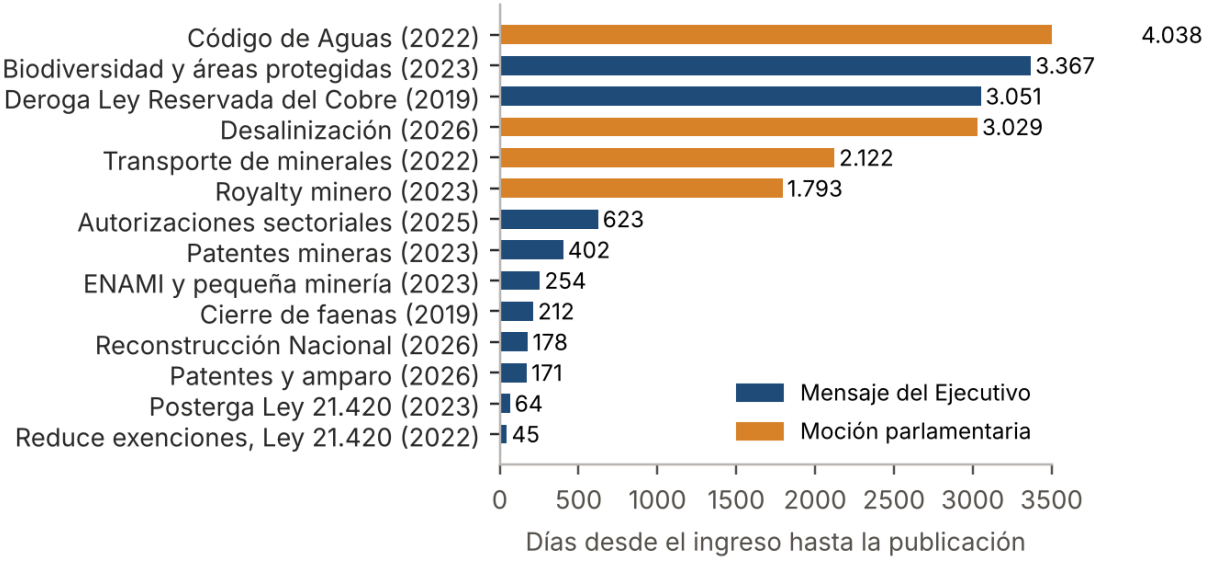
La tramitación de las leyes que afectan a la minería entre 2019 y 2026 muestra dos regularidades útiles para anticipar el destino de un proyecto. Los mensajes del Ejecutivo conservan entre un tercio y el 84% de su texto de ingreso y se publican en una mediana de 233 días, mientras que las mociones se reescriben casi por completo y tardan años, cuando avanzan.

La tabla de apoyo muestra la proporción de votos a favor de cada bloque en la última votación de Sala de cada proyecto. Las votaciones decisivas tienden a ser más estrechas que la idea de legislar, y la izquierda votó en bloque contra la agenda económica del gobierno en 2026.

Proporción del texto de ingreso que llega a la ley



Días desde el ingreso hasta la publicación



Votos a favor por bloque en la última votación de Sala (%)

	Izquierda	Centroizq.	Centro	Derecha	Der. radical
Reconstrucción Nacional Cámara · 10-08-2026	0	0	100	100	100
Reconstrucción Nacional Senado · 12-08-2026	0	0	33	100	100
Patentes y amparo Cámara · 28-10-2026	0	17	65	100	100
Patentes y amparo Senado · 07-10-2026	100	100	100	100	100
Desalinización Senado · 25-03-2026	0	9	67	100	100
Reforma al SEIA Senado · 14-04-2026	0	0	50	100	100
Reforma a la SMA Cámara · 21-01-2025	100	100	100	3	0
Mercado de capitales Cámara · 27-10-2026	0	21	100	100	100

Fuente: elaboración propia con votaciones de Sala de la Cámara y el Senado. Bloques ideológicos ordenados de izquierda a derecha según la literatura. La derecha radical corresponde a la familia de partidos definida por el nativismo, el autoritarismo y el populismo (Mudde, 2007), no a una posición extrema en el eje. En la izquierda no se distingue un bloque análogo, porque los partidos que la literatura comparada agrupa como izquierda radical (March, 2011) han integrado coaliciones de gobierno en Chile y votan dentro de ellas en la Sala. Los partidos sin familia clara se asignan por la mediana de su posición en la Sala.

El voto de las regiones mineras. En los proyectos mineros, los diputados de los siete distritos donde la minería supera el 5% del empleo (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso interior y Cachapoal) votaron contra su partido en el 6,2% de las votaciones disputadas, frente al 3,3% del resto. En la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, la izquierda de esos distritos fue más reacia a simplificar permisos, y en el royalty la derecha de esos distritos fue más favorable al tributo. En las reformas al Código de Aguas, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y a la SMA, en cambio, no se apartaron de su partido más que el resto, de modo que en la reforma al SEIA cabe esperar un voto ordenado por bloques.

Fichas por proyecto

Ley de Reconstrucción Nacional (Ley 21.850, Boletín 18216-05)

Qué hace. Rebaja el impuesto de primera categoría de 27% a 23% en cuatro años y crea contratos de invariabilidad tributaria para inversiones desde US$ 50 millones, por 10 años (hasta US$ 100 millones), 15 años (hasta US$ 350 millones) y 20 años (desde US$ 350 millones). En proyectos mineros, la invariabilidad incluye el royalty de la Ley 21.591.

Cómo cambió. El mensaje proponía 25 años de invariabilidad para todas las inversiones sobre US$ 50 millones. El Senado introdujo el escalonamiento. La estabilidad del royalty se mantuvo desde el mensaje. Se conservó el 53% del texto de ingreso y el 46% del texto final es nuevo.

Apoyo. Se aprobó con la derecha, la derecha radical y parte del centro, y con la oposición de la izquierda y la centroizquierda. En el Senado, la idea de legislar pasó por 26 votos contra 23. Tardó 178 días, con comisión mixta, veto y requerimientos ante el Tribunal Constitucional.

Qué vigilar. Los reglamentos de los contratos de invariabilidad y los primeros contratos que se suscriban. Un cambio de mayoría en el Senado sería el principal riesgo de reversión a mediano plazo.

Patentes y amparo minero (Ley 21.853, Boletín 18259-08)

Qué hace. Elimina la escala progresiva de patentes de las leyes 21.420 (2022) y 21.649 (2023) y fija una patente de 0,4 UTM por hectárea, con una patente rebajada de 0,1 UTM para concesiones con actividad. Posterga hasta el 28 de febrero de 2027 el pago de las patentes de 2026 y condona los recargos por mora en ese plazo.

Cómo cambió. Es la ley que más conservó su texto (84%). El Senado repuso la patente de 0,1 UTM para titulares de hasta 500 hectáreas que trabajen al menos una concesión, beneficio que el mensaje eliminaba.

Apoyo. La idea de legislar se aprobó en la Cámara por 107 votos contra 2, pero el tercer trámite terminó 89 a 46, con la izquierda en contra de las modificaciones del Senado. Se publicó a los 171 días.

Qué vigilar. La modificación del Reglamento del Código de Minería, que la ley ordena dentro de seis meses, y la actualización de los registros de concesiones.

Reforma al SEIA (Boletín 16552-12)

Qué hace. Modifica la institucionalidad de evaluación ambiental. En la versión del Senado, la revisión de las resoluciones de calificación ambiental pasa del Comité de Ministros a la Dirección Ejecutiva o Regional del Servicio de Evaluación Ambiental.

Estado. El Senado la aprobó en general por 41 votos contra 0 en 2024, pero la última votación en particular, en abril de 2026, terminó 22 a 16. En junio de 2026 el Ejecutivo presentó indicaciones en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara que, entre otras cosas, cierran la lista de proyectos que ingresan al SEIA y excluyen la producción de hidrógeno y la desalinización que había agregado el Senado.

Riesgo. Alto. Las indicaciones cambian el texto aprobado por el Senado y críticos han advertido que podrían aumentar la judicialización. Si la Cámara aprueba un texto distinto, el proyecto volverá al Senado o irá a comisión mixta.

Qué vigilar. La votación de las indicaciones en la comisión, la posición del centro, que se dividió en la última votación del Senado, y el calendario del nuevo reglamento del SEIA.

Reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente (Boletín 16553-12)

Qué hace. Fortalece la fiscalización y el modelo sancionatorio de la SMA y regula, entre otras materias, los programas de cumplimiento.

Estado. La Cámara la aprobó en enero de 2025 con votaciones divididas (la última, 79 a 60), con la derecha en contra. El Senado aprobó la idea de legislar por 25 votos contra 6 y el proyecto está en segundo informe, con indicaciones de distintos actores, incluido el Consejo Minero.

Riesgo. Alto. El cambio de gobierno invirtió la posición del Ejecutivo frente a un proyecto presentado por la administración anterior, por lo que es probable que el texto cambie de forma sustantiva en el Senado.

Salida de los representantes de los trabajadores del directorio de Codelco (Boletín 18653-08)

Qué hace. Modifica el decreto ley 1.350 para suprimir la participación de representantes de los trabajadores en el directorio de Codelco.

Estado. Moción de diputados oficialistas presentada el 19 de agosto de 2026, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara y sin urgencia. La Federación de Trabajadores del Cobre declaró alerta nacional.

Riesgo. El proyecto tiene baja probabilidad de avanzar sin patrocinio del Ejecutivo, pero eleva la tensión en las relaciones laborales de Codelco mientras se discute.

Minerales críticos (Boletín 18194-08)

Qué hace. Crea un régimen especial para minerales críticos con obligaciones de gestión de riesgos, continuidad operacional, trazabilidad e información, sin alterar el régimen de concesiones ni crear subsidios.

Estado. Moción transversal presentada en abril de 2026, en primer informe de la Comisión de Minería y Energía del Senado y sin urgencia.

Riesgo. Las mociones mineras sin patrocinio del Ejecutivo han quedado detenidas durante años (litio, glaciares, fundición de ENAMI) o se reescribieron casi por completo (royalty, desalinización).

Relaciones laborales

El segundo semestre de 2026 concentró negociaciones colectivas en grandes faenas de la Región de Antofagasta, en un contexto de precios altos del cobre que eleva las expectativas de los sindicatos.

Faena	Sindicato	Situación
Centinela (Antofagasta Minerals)	Sindicatos Minera Esperanza y Distrito Centinela, 709 trabajadores	Huelga del 7 al 17 de octubre. Contrato a 36 meses y bono de término de conflicto de $ 24 millones
Escondida (BHP)	Sindicato N.° 2 de supervisores y profesionales, 1.020 trabajadores	Huelga aprobada; preacuerdo el 14 de octubre que evitó su inicio
Spence (BHP)	Supervisores, 450 trabajadores	Contrato vence el 30 de noviembre de 2026
Lomas Bayas (Glencore)	Supervisores, 277 trabajadores	Contrato vence el 20 de diciembre de 2026
Codelco	Federación de Trabajadores del Cobre	Alerta nacional por el proyecto que saca a los trabajadores del directorio

Los acuerdos de Centinela y Escondida fijan una referencia de bonos de término de conflicto de entre $ 24 y $ 28 millones por trabajador, que probablemente orientará las negociaciones de Spence y Lomas Bayas. En Codelco, el riesgo es político más que salarial y está ligado al proyecto sobre el directorio y a la discusión sobre su gobierno corporativo.

Inversión y evaluación ambiental

La cartera de inversión minera de Cochilco para 2025-2034 suma US$ 104.549 millones, el nivel más alto en once años y 25,7% más que la cartera anterior. El cobre concentra el 89,8% del monto y el litio unos US$ 4.700 millones. Solo el 41% está en ejecución, y los dos proyectos más grandes, la cuarta línea de Collahuasi y el nuevo concentrador Los Colorados de Escondida, siguen en prefactibilidad y sin resolución de calificación ambiental.

En el SEIA, agosto de 2026 fue el segundo mes con más inversión aprobada en la historia del sistema, con 36 proyectos por US$ 12.952 millones, entre ellos la extensión de vida de Lomas Bayas hasta 2038. La reforma al SEIA y la nueva Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales definirán los plazos que enfrentará la cartera en los próximos años.

Mercado del cobre

Cochilco elevó su proyección del precio del cobre a US$ 6,18 por libra para 2026 y US$ 5,95 para 2027, con un mercado mundial en leve superávit (144.000 toneladas en 2026 y 215.000 en 2027). Un aumento de 1% en la demanda sobre lo previsto convertiría el superávit de 2027 en déficit.

La producción chilena caería 8,4% en 2026, a 4,94 millones de toneladas, por menores leyes, mantenciones e interrupciones. Escondida, Codelco y Spence explican el 77,3% de la caída hasta septiembre, y El Teniente sigue con restricciones tras el accidente de 2025. Para 2027 se espera una recuperación de 3,0%, que dejaría la producción aún 5,7% bajo la de 2025.

La combinación de precios altos y menor producción eleva la recaudación por royalty y la presión de los sindicatos, y refuerza el argumento del gobierno a favor de acelerar permisos e inversión.

Regulación comparada: Argentina

Argentina compite directamente por la inversión en cobre y litio con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En febrero de 2026 prorrogó el plazo de adhesión hasta el 8 de julio de 2027 y reporta diez proyectos aprobados por US$ 25.479 millones, entre ellos Los Azules (cobre, San Juan) y la expansión de Rincón (litio, Salta).

La invariabilidad tributaria de la Ley 21.850 puede leerse como la respuesta chilena a esa competencia. A diferencia del RIGI, la estabilidad chilena incluye el royalty minero, pero su duración (10 a 20 años según el monto) depende de reglamentos aún no dictados.

Qué vigilar

Fecha	Hito
30 de noviembre	Vence el contrato de supervisores de Spence (BHP)
Noviembre y diciembre	Votación de las indicaciones del Ejecutivo a la reforma al SEIA en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara
Noviembre y diciembre	Despacho de la reforma al mercado de capitales en el Senado, con discusión inmediata
20 de diciembre	Vence el contrato de supervisores de Lomas Bayas (Glencore)
Primer semestre de 2027 (estimado)	Reglamentos de los contratos de invariabilidad de la Ley 21.850
Antes de mayo de 2027	Modificación del Reglamento del Código de Minería ordenada por la Ley 21.853
2027	Segundo informe de la reforma a la SMA en el Senado y primer informe del proyecto de minerales críticos

Metodología

El seguimiento se construyó con las fichas de tramitación del Senado (etapa, urgencia y documentos) al 9 de noviembre de 2026. El apoyo observado corresponde a las votaciones de Sala de cada cámara, clasificadas por bloque según la militancia de cada parlamentario en el trimestre de la votación.

El riesgo de cambios se evalúa con tres criterios derivados del Documento de trabajo N.° 6. Las mociones sin patrocinio del Ejecutivo se reescriben casi por completo o no avanzan, los mensajes conservan entre 31% y 84% de su texto, y los proyectos con votaciones estrechas o con indicaciones pendientes del Ejecutivo tienen más probabilidad de cambio. El impacto en la minería es una evaluación del autor según si el proyecto afecta directamente costos, plazos o reglas de operación del sector.

El análisis completo, con datos y código, está en Bottinelli Baltra (2026), La agenda minera en el Congreso chileno, Documento de trabajo N.° 6.

Fuentes

Bottinelli Baltra, L. (2026). La agenda minera en el Congreso chileno: votos, partidos, territorio y cambios en el texto, 2018–2026 (Documento de trabajo N.° 6).

March, L. (2011). Radical left parties in Europe. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203154878

Mudde, C. (2007). Populist radical right parties in Europe. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511492037

Senado de Chile. Sistema de tramitación de proyectos, fichas de los boletines 11608-09, 16552-12, 16553-12, 18194-08, 18216-05, 18259-08, 18478-13, 18643-05, 18653-08 y 18749-06. https://tramitacion.senado.cl

Ley N.° 21.850 (2026) y Ley N.° 21.853 (2026). Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/leychile

Cisterna Gaete, P., y Gumucio, C. (2026, 15 de julio). Reforma al SEIA: las indicaciones del gobierno que arriesgan judicializar los proyectos. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2026/07/15/reforma-al-seia-las-indicaciones-del-gobierno-que-arriesgan-judicializar-los-proyectos/

Rifo, M. (2026, 23 de septiembre). Proyecto del oficialismo para excluir a trabajadores del directorio de Codelco. Reporte Minero. https://reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/09/proyecto-oficialismo-excluir-trabajadores-directorio-codelco-alerta-sindical

Territorio Minero (2026, 13 de octubre). Huelga en Centinela y Escondida al borde del paro. https://territoriominero.cl/huelga-centinela-escondida-negociaciones-mineras-2026/

Meganoticias (2026, 19 de octubre). Minera Centinela termina huelga de 10 días. https://www.meganoticias.cl/nacional/534300-minera-centinela-termina-huelga-10-dias-acuerdo-sindicatos-bono-24-millones-19-10-2026.html

Cooperativa (2026, 14 de octubre). Escondida anuncia acuerdo para evitar huelga de supervisores. https://www.cooperativa.cl/noticias/economia/sectores-productivos/mineria/escondida-anuncia-acuerdo-para-evitar-huelga-de-supervisores/2026-10-14/075716.html

CNN Chile (2026). Cochilco eleva proyección del cobre a US$ 6,18 en 2026 y US$ 5,95 en 2027. https://www.cnnchile.com/negocios/cochilco-eleva-proyeccion-cobre-2026-618-2027-595/

ProActivo (2025, 11 de diciembre). Chile: cartera de inversiones mineras alcanza récord con más de US$ 104 mil millones. https://proactivo.com.pe/chile-cartera-de-inversiones-mineras-alcanza-record-con-mas-de-us-104-mil-millones/

Reporte Minero (2026, 8 de septiembre). SEA aprueba proyectos mineros y energéticos por US$ 12.952 millones en agosto. https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/09/sea-aprueba-proyectos-mineros-energeticos-12952-millones-agosto

Reporte Minero (2026, 20 de febrero). Argentina prorroga el RIGI hasta 2027. https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/02/argentina-prorroga-rigi-2027-upstream-proyectos-mineria-energia